P U T U S A N
Nomor 950/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ngatimin Alias Timin
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/6 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Abdul Sani Muthalib Lk.20 Komplek Yuka Kel.Terjun Kec.Medan Marelan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mekanik Bengkel

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024

Terdakwa didampingi oleh 1. AT Yudhistira Pelawi,S.H, 2. Syarifahta Sembiring, S.H, 3. Fahmi Anjuha Tama Manurung, S.H, 4. Astri Cania, S.H.,M.H, dan Indri Kamalia Ramadhan,S.H, Advokad pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Adil Bersama Yudhistira beralamat di Jl. Harmonika No. 22 P.Bulan Kelurahan Titi Rante, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim No.950/Pid.Sus/2024/PN.Mdn tanggal 1 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 950/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 950/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ngatimin Alias Timin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I* dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ngatimin Alias Timin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsidair 1 (satu) Tahun penjara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan butiran putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,86 (nol koma delapan enam) gram,
   - 6 (enam) buah plastic klip kosong ,
   - 1 (satu) buah sekop pipet plastic ,

   Dirampas untuk dimusnahkan
   - uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) ,

   Dirampas untuk Negara
4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang seringan ringannya dan / atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Ngatimin Alias Timin pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024 bertempat di Jl.Abdul Sani Muthalib Lk.20 Komplek Yuka Blok.A Kel.Terjun Kec.Medan Marelan Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap Narkotika jenis shabu di Jl.Abdul Sani Muthalib Lk.20 Komplek Yuka Blok.A Kel.Terjun Kec.Medan Marelan Kota Medan yang dilakukan oleh Terdakwa Ngatimin Als Timin maka pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 12.00 wib saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadi, saksi Didit Susanto, saksi Angga Wijaya dan saksi M.Syahri Sitopu yang merupakan Anggota Kepolisian menuju ke Jl.Abdul Sani Muthalib Lk.20 Komplek Yuka Blok.A Kel.Terjun Kec.Medan Marelan Kota Medan dan setibanya di Jl.Abdul Sani Muthalib Lk.20 Komplek Yuka Blok.A Kel.Terjun Kec.Medan Marelan Kota Medan, saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadi, saksi Didit Susanto, saksi Angga Wijaya dan saksi M.Syahri Sitopu berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang duduk dipinggir Jl.Abdul Sani Muthalib Lk.20 Komplek Yuka Blok.A Kel.Terjun Kec.Medan Marelan Kota Medan. selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan butiran putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 6 (enam) buah plastic klip kosong dan 1 (satu) buah sekop pipet plastic disudut meja tempat terdakwa duduk. kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dikantong celana depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terdakwa menerangkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan butiran putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 6 (enam) buah plastic klip kosong dan 1 (satu) buah sekop pipet plastic adalah benar milik Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr.Inyong (Dpo) pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 11.00 wb di Jl.Abdul Sani Muthalib Lk.20 Komplek Yuka Blok.A Kel.Terjun Kec.Medan Marelan Kota Medan dengan cara sistem kerja dan uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu sebelumnya.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa oleh Perum Pegadaian Cabang Labuhan Deli No. 071/POL-10009/2024 tanggal 08 Maret 2024 , 1 (satu) buah plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,86 gram, yang ditanda tangani oleh Mala Kartikar,SE selaku Manajer cabang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan dari Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika No.LAB : 1464/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic berisi krisral berwarna putih dengan berat netto 0,86 gram milik terdakwa Ngatimin Als Timin adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair

Bahwa Terdakwa Ngatimin Alias Timin pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024 bertempat di Jl.Abdul Sani Muthalib Lk.20 Komplek Yuka Blok.A Kel.Terjun Kec.Medan Marelan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I ”, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap Narkotika jenis shabu di Jl.Abdul Sani Muthalib Lk.20 Komplek Yuka Blok.A Kel.Terjun Kec.Medan Marelan Kota Medan yang dilakukan oleh Terdakwa Ngatimin Als Timin maka pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 12.00 wib saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadi, saksi Didit Susanto, saksi Angga Wijaya dan saksi M.Syahri Sitopu yang merupakan Anggota Kepolisian menuju ke Jl.Abdul Sani Muthalib Lk.20 Komplek Yuka Blok.A Kel.Terjun Kec.Medan Marelan Kota Medan dan setibanya di Jl.Abdul Sani Muthalib Lk.20 Komplek Yuka Blok.A Kel.Terjun Kec.Medan Marelan Kota Medan, saksi Polman Siagian, saksi Tedi Permadi, saksi Didit Susanto, saksi Angga Wijaya dan saksi M.Syahri Sitopu berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang duduk dipinggir Jl.Abdul Sani Muthalib Lk.20 Komplek Yuka Blok.A Kel.Terjun Kec.Medan Marelan Kota Medan. selanjutnya ditemukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan butiran putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 6 (enam) buah plastic klip kosong dan 1 (satu) buah sekop pipet plastic disudut meja tempat terdakwa duduk. kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dikantong celana depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa

- Bahwa setelah dilakukan introgasi terdakwa menerangkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan butiran putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 6 (enam) buah plastic klip kosong dan 1 (satu) buah sekop pipet plastic adalah benar milik Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr.Inyong (Dpo) pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 11.00 wb di Jl.Abdul Sani Muthalib Lk.20 Komplek Yuka Blok.A Kel.Terjun Kec.Medan Marelan Kota Medan dengan cara sistem kerja dan uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu sebelumnya.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa oleh Perum Pegadaian Cabang Labuhan Deli No. 071/POL-10009/2024 tanggal 08 Maret 2024 , 1 (satu) buah plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,86 gram, yang ditanda tangani oleh Mala Kartikar,SE selaku Manajer cabang.
- Bahwa berdasarkan dari Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika No.LAB : 1464/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic berisi krisral berwarna putih dengan berat netto 0,86 gram milik terdakwa Ngatimin Als Timin adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Tedi Permadi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Pinggir Jln Abdul Sani Muthalib Lk 20 Komplek YUKA Blok A Kel Terjun Kec Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan butiran-butiran putih yang diduga narkotika jenis sabu,6 (enam) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop pipet dan uang tunai sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut saksi dan rekan temukan dari kantong celana depan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa mendatangi Inyong(belum tertangkap) di Jln Abdul Sani Muthalib Lk 20 Komplek Yuka Blok A Kel Terjun Kec Medan Marelan Kota Medan,setelah bertemu dengan Inyong dipinggir Jln Lalu terdakwa menyetorkan uang penjualan sabu sebelumnya kepada Inyong lalu terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu lagi dari Inyong sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan di bayar jika sabu tersebut laku di jual dari terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Didit Susanto.

- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Pinggir Jln Abdul Sani Muthalib Lk 20 Komplek YUKA Blok A Kel Terjun Kec Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan butiran-butiran putih yang diduga narkotika jenis sabu,6 (enam) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop pipet dan uang tunai sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut saksi dan rekan temukan dari kantong celana depan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa mendatangi Inyong(belum tertangkap) di Jln Abdul Sani Muthalib Lk 20 Komplek Yuka Blok A Kel Terjun Kec Medan Marelan Kota Medan,setelah bertemu dengan Inyong dipinggir Jln Lalu terdakwa menyetorkan uang penjualan sabu sebelumnya kepada Inyong lalu terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu lagi dari Inyong sebanyak 1 (satu) gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan harga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan di bayar jika sabu tersebut laku di jual dari terdakwa.

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana narkotika pada tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Pinggir Jln di Jln Ahmad Sani Muthalib Lk 20 Komplek YURA Blok A Kel Terjun Kec Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut Ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan di Jln Abdul Sani Muthalib Lk 20 Komplek YUKA Blok A Kel Terjun Kec Medan Marelan Kota Medan sambil menunggu datang pembeli narkotika jenis sabu,kemudian tiba-tiba datang polisi berpakaian preman melakukan penggrebekan lalu mengamankan Terdakwa dan polisi juga menemukan narkotika jenis sabu,setelah polisi menemukan barang bukti narkotika jenis sabu milik Terdakwa selanjutnya polisi membawa Terdakwa bersama barang bukti narkotika ke Kantor Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan.
- Bahwa barang bukti yang di temukan selanjutnya di sita oleh petugas polisi dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan butiran putih yang di duga narkotika jenis sabu, 6 (enam) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop pipet plastik dan uang tunai sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seorang bandar narkotika jenis sabu bernama INYONG,Terdakwa terakhir kalinya mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib di Jln Abdul Sani Muthalib Lk 20 Komplek YUKA Blok A Kel Terjun Kec Medan Marelan Kota Medan.
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sama atau sepakat dengan INYONG sekitar 3 (tiga) bulan lamanya dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari INYONG dua hari sekali.
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp.100.000,-(seratus ribu) per gram dalam jual beli narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan butiran putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,86 (nol koma delapan enam) gram,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. 6 (enam) buah plastic klip kosong ,
3. 1 (satu) buah sekop pipet plastic ,
4. uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Ngatimin Alias Timin dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenannya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada waktu sebagaimana disebutkan diatas bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jl.Abdul Sani Muthalib Lk.20 Komplek Yuka Blok.A Kel.Terjun Kec.Medan Marelan Kota Medan Ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan di Jln Abdul Sani Muthalib Lk 20 Komplek YUKA Blok A Kel Terjun Kec Medan Marelan Kota Medan sambil menunggu datang pembeli narkotika jenis sabu,kemudian tiba-tiba datang polisi berpakaian preman melakukan penggrebekan lalu mengamankan Terdakwa dan polisi juga menemukan narkotika jenis sabu,setelah polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

buah plastic klip bening berisikan butiran putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 6 (enam) buah plastic klip kosong dan 1 (satu) buah sekop pipet plastic disudut meja tempat terdakwa duduk. kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dikantong celana depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa kemudian setelah dilakukan introgasi terdakwa menerangkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan butiran putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 6 (enam) buah plastic klip kosong dan 1 (satu) buah sekop pipet plastic adalah benar milik Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr.Inyong (Dpo) pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 11.00 wb di Jl.Abdul Sani Muthalib Lk.20 Komplek Yuka Blok.A Kel.Terjun Kec.Medan Marelan Kota Medan dengan cara sistem kerja dan uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu sebelumnya selanjutnya polisi membawa Terdakwa bersama barang bukti narkotika ke Kantor Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa oleh Perum Pegadaian Cabang Labuhan Deli No. 071/POL-10009/2024 tanggal 08 Maret 2024 , 1 (satu) buah plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,86 gram, yang ditanda tangani oleh Mala Kartikar,SE selaku Manajer cabang dan berdasarkan dari Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika No.LAB : 1464/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic berisi krisral berwarna putih dengan berat netto 0,86 gram milik terdakwa Ngatimin Als Timin adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan butiran putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,86 (nol koma delapan enam) gram adalah barang terlarang untuk diperjual belikan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa melalui Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana narkotika pada tahun 2009;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah RI yang ingin memberantas peredaran gelap narkotika

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa menyesali Perbuatannya
- terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ngatimin Alias Timin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ngatimin Alias Timin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan butiran putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,86 (nol koma delapan enam) gram,
- 6 (enam) buah plastic klip kosong ,
- 1 (satu) buah sekop pipet plastic ,

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) ,

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Kasim, S.H., M.H. , Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohanna Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh William Frederick Soaloon, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Muhammad Kasim, S.H., M.H.	M. Nazir, S.H., M.H.
Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)